



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 003145

Tocache, 16 DIC 2024

VISTO, el expediente contiene: Resolución N° 06 del Juzgado Mixto – Sede Tocache de fecha 20.01.2016, corresponde a la sentencia; Resolución N° 10 de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidaciones y Apelaciones de Mariscal Cáceres de fecha 30.09.2016; Resolución N° 18 de fecha 30.04.2024 que resuelve nula la RJ N° 000920-2019-GRSM-DRE/DO-OO.UE.303 y requiere que se efectúe la liquidación, en cumplimiento a la sentencia de vista; Resolución Directoral Regional N° 3297-2024-GRSM/DRE, de fecha 20.09.2024; Nota Informativa N° 141-2024-GRSM/DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 18.11.2024; Informe N° 0246-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 20.11.2024; y el Memorando N° 1708-2024-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 21.11.2024 que autoriza la proyección de resolución; que reconoce el pago de Gratificaciones por 20 y 25 años más intereses legales a favor de **NURITH ELIZABETH DEL AGUILA SILVA con DNI N° 00998317**, en un total de cuarenta y ocho (48) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);"



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 003145

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;



Que, con Resolución Jefatural N° 000920-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 12 de diciembre de 2019, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 06 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 10 (sentencia de vista) de fecha 30 de setiembre del 2016, recaído en el expediente judicial N° **00258-2013-0-2209-JM-CI-01**, a favor de **NURITH ELIZABETH DEL AGUILA SILVA**, por concepto de gratificación por haber cumplido 20 años de servicios el **01.04.2002** y por sus 25 años de servicio el **23.04.2007**; calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/ 316.95**.



Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 3297-2024-GRSM/DRE de fecha 20 de setiembre del 2024, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 000920-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 12 de diciembre de 2019, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 316.95** soles a favor de **NURITH ELIZABETH DEL AGUILA SILVA**, docente nombrada, por el concepto de gratificación por haber cumplido 20 y 25 años de servicios, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b), en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 18 de fecha 30 de abril del 2024, recaído en el expediente judicial N° **00258-2013-0-2209-JM-CI-01**; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Décimo Noveno considerando de la Resolución Judicial N° 18 de fecha 30 de abril del 2024, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando la gratificación percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 000920-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 12 de diciembre de 2019.

Que, de acuerdo al Informe Pericial N° 390-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 19 de octubre del 2023, con Expediente Judicial **00258-2013-0-2209-JM-CI-01**; mediante la Resolución N° 10, de fecha 30.09.2016, la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres – Juanjuí, declara fundada la demanda interpuesto



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 003145

por **NURITH ELIZABETH DEL AGUILA SILVA**, ordenando a la entidad demandada **UGEL TOCACHE Y DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MARTIN**, expida una nueva resolución administrativa con arreglo a ley, disponiéndose el pago de 02 remuneraciones totales de la Gratificación por 20 años de servicio, y la asignación de 03 remuneraciones totales o integras por haber cumplido 25 años de servicios oficiales al estado, con la deducción de la suma diminuta pagada en su momento, más los intereses legales; dando cumplimiento a la disposición judicial y conforme al reporte de pago de remuneraciones acreditado por el informe pericial se da por concluido que el monto de reintegro de la Gratificación por haber cumplido 20 y 25 años de servicio, reconociendo la suma de **CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE CON 02/100 SOLES (S/ 4,707.02)**, y la Liquidación de los Intereses Legales la suma de **DOS MIL SETENTA Y NUEVE CON 16/100 SOLES (S/ 2,079.16)**;

Que, mediante Nota Informativa N° 141-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ de fecha 18 de noviembre del 2024, la Oficina de Asesoría Jurídica, nos da a conocer que se proceda con emitir nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por concepto de Gratificación por 20 y 25 años de servicios el monto calculado en el Informe Pericial N° 390-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 19 de octubre del 2023, por Gratificación por 20 y 25 años de servicios, reconociendo la suma de **CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE CON 02/100 SOLES (S/ 4,707.02)**, y la Liquidación de los Intereses Legales la suma de **DOS MIL SETENTA Y NUEVE CON 16/100 SOLES (S/ 2,079.16)**; a favor del demandante **NURITH ELIZABETH DEL AGUILA SILVA**;

Que, mediante Informe N° 246-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 20 de noviembre del 2024, la Oficina de Administración solicita que se emita nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por el concepto de Gratificación por 20 y 25 años de servicios, reconociendo la suma de **CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE CON 02/100 SOLES (S/ 4,707.02)**, y la Liquidación de los Intereses Legales la suma de **DOS MIL SETENTA Y NUEVE CON 16/100 SOLES (S/ 2,079.16)**;

Que, mediante Memorando N° 1708-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 21 de noviembre del 2024, la Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, autoriza proyectar Resolución Reconocimiento como Reintegro por concepto de Gratificación por 20 y 25 años de servicios e intereses legales del demandante **NURITH ELIZABETH DEL AGUILA SILVA**;





UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 003145

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de doña **NURITH ELIZABETH DEL AGUILA SILVA**, con DNI N° 00998317, profesora nombrada, de la jurisdicción de la UGEL Tocache, por el concepto de **Gratificación por haber cumplido 20 años de servicios el 01.04.2002 y por sus 25 años de servicio el 23.04.2007**, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 52° de la Ley 24029 y su modificatoria por la Ley 25212, reconociendo la suma de **CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE CON 02/100 SOLES (S/ 4,707.02)**, y la Liquidación de los Intereses Legales la suma de **DOS MIL SETENTA Y NUEVE CON 16/100 SOLES (S/ 2,079.16)**;

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaria General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



[Firma manuscrita]

Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH